

채용비리 피해자 구제 기준

(제27조제2항 관련)

☐ ‘채용비리 피해자’란 부정행위로 인하여 다음 채용단계 응시기회를 제약받은 사람을 말한다.

☐ 채용비리 피해자 특정여부 판단 및 시험기회 부여

○ 채용비리 피해자 특정이 가능한 경우

- 구제방안 : 채용비리의 직접 피해자에게 피해 발생단계 바로 다음 채용단계 재응시 기회 부여

* 예시 : 면접결과 합격대상자로 포함되었으나, 점수조작 등으로 최종 탈락한 경우

채용비리 발생 단계	구제 방안
최종 면접전형	해당 피해자 즉시 채용
필기시험	해당 피해자에게 면접시험 응시기회 부여
서류전형	해당 피해자에게 필기시험(필기시험이 없는 경우 면접시험) 응시기회 부여

○ 채용비리 피해자 특정이 불가능한 경우

- 구제방안 : 특정이 가능한 피해자 그룹을 대상으로 부정행위 발생단계부터 제한경쟁채용 실시

* 예시 : 부정채용 사실 자체는 확인되었으나, 응시자 개인별 피해여부에 대한 직접적 인과관계 확인이 곤란하여 구체적인 피해자 특정이 곤란한 경우

채용비리 발생 단계	구제 방안
최종 면접전형	피해자 그룹에 대해 면접전형 재실시
필기시험	피해자 그룹에 대해 필기시험 재실시
서류전형	피해자 그룹에 대해 서류전형 재실시

☐ 정원 외 인력 운영

○ 최종합격자를 부정합격자로 확정하거나 제26조제1항에 따라 근로계약을 해지하기 전이라도 채용비리 피해자 구제 절차는 진행하고, 필요 시 한시적으로 정원 외 인력으로 운영이 가능함